

[6]**자금운용부점 직원의 금융투자상품 등 매매거래 점검 필요**

- 「회계사무규정」 제13조(회계관계직원의 책임)에 따르면 회계관계직원은 법령 기타 관계 규정이 정하는 바에 따라 성실하게 그 직분에 따른 회계처리를 하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 규정 제8조(내부통제) 제1항에 따르면 회계처리의 적정여부와 재무제표의 신뢰성을 평가하기 위하여 내부통제를 하여야 한다고 되어 있으며
 - 「회계사무세칙」 제129조(세부 운영사항)에 따르면 내부통제의 효율적인 운영을 위한 세부적인 사항은 필요시 내부통제책임자가 따로 정할 수 있다고 되어 있음
 - 한편, ◆◆◆◆◆ 내부통제기준인 「자금운용관리 내부통제지침」 제13조(금융투자상품 매매거래 제한)에 따르면 자금운용관리 직원은 부서 전입 전 또는 상속·증여의 경우를 제외하고는 금융투자상품¹⁾을 누구의 명의로든지 본인의 계산으로 매입하여서는 안 된다고 되어 있고
- 자금운용관리직원이 자금운용관리부서 근무 중에 상속, 증여, 증자, 전환권의 행사 등으로 주식을 보유하게 되는 때에는 사유발생일로부터 1개월 이내에 그 내역을 “금융투자상품 등 보유신고서”에 기재하여 신고하여야 한다고 되어 있음

1) 국내외 상장·비상장 주식, 파생상품(선물, 옵션, 스왑 등), 주식 및 주식과 관련된 예탁증권이나 이를 기초로 하는 파생결합증권(개별종목 연계 ELS 등. 단, 일반펀드상품 CMA, MMF, 지수연계 ELS거래는 가능), 주식관련 채권(전환사채[CB], 교환사채[EB], 신주인수권부사채[BW])

○ 또한, ▲▲▲▲ 내규인 「▲▲▲▲내부통제규정 시행규칙」에 따르면 ○○운용관련 임직원은 특별한 사유가 없는 한 근무를 개시한 날로부터 10 영업일 내에 본인 또는 본인의 계산으로 보유하고 있는 유가증권 등의 내역과 재직기간 중에 상속, 증여 등으로 주식을 보유하게 되는 때에는 사유발생일로부터 1개월 이내에 그 내역을 ●●●●●●에게 신고하여야 한다고 정하고 있고

- ●●●●●●은 ○○운용관련 임직원과 그 배우자 및 미성년자인 직계 비속의 개인거래 내역을 점검하기 위하여 해당자에게 금융거래 정보제공 동의서의 제출을 요구할 수 있도록 정하고 있음²⁾

○ 따라서, 공사에서도 자금 차입 및 운용 등 업무와 관련하여 회계관계직원의 성실한 업무 수행을 도모하고 회계처리에 대한 내부통제 강화를 위해 주식 등 거래를 제한하는 제도를 운영하는 것이 타당함

□ 그런데, 공사에서는 위와 같이 자금 또는 기금운용업무를 담당하고 있는 직원³⁾에 대해 금융투자상품 등에 대한 매매거래를 신고 받거나, 점검하는 등 내부통제 제도를 도입하지 않고 있어

2) 한편, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제24조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) 제3항에 따르면 사장은 자금의 운용 또는 증권의 관리·처분 업무를 수행하는 직원에 대하여 별지 제15호 서식에 따른 금융거래정보 제공 요구서를 그 직원의 소속 부점장에게 제출하게 할 수 있다고 되어 있으나, 직무관련 정보를 이용한 거래로 제한하고 있음

3) □□□□부의 자금운용 및 조달 직원, □□□□□□실의 □□□□□□기금 운용 직원, □□□□□□부의 위탁회계 수입금 및 보증금 운용 직원 등이 해당되며, 이들 직원에 대해서는 장기근무 배제 또는 인센티브 지급 등 별도의 인력운용방안을 마련하여 내부통제 기능을 유지·정착할 필요가 있음

- □□□□부 □□팀 소속 ○○○가 한도대출 관련 업무를 담당하면서 2018. 10. 25.부터 2019. 1. 25.까지 7차례에 걸쳐 1,400백만 원 상당의 대출금액을 횡령하여 ■■■■■인 ㉸㉸ ▼▼거래를 하였는데도 거래사실을 전혀 알 수 없는 결과가 발생하였음

< 조치할 사항 >

- ◇ □□□□부장은 자금 및 기금운용 업무 담당자에 대하여 금융투자상품 등 매매거래 현황을 주기적으로 신고 받고, 필요한 경우 점검하는 등 내부통제를 강화할 수 있는 방안을 강구하시기 바람. (통보)